

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 9 – QUẢNG NGÃI
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 03/2026/HS-ST
Ngày 20/01/2026

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 9 – QUẢNG NGÃI**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Quách Văn Nurm.

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Huynh và bà Bùi Thị Hồng Huyền.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tú – Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 9 – Quảng Ngãi.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 – Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Xuân - Kiểm sát viên.

Ngày 20/01/2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 9 – Quảng Ngãi, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 23/2025/TLST-HS ngày 09 tháng 12 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2026/QĐXXST-HS ngày 07/01/2026, đối với bị cáo:

Lê Kỳ K, sinh ngày 08/8/2001 tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi thường trú: Thôn N, xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi; số CCCD: 062201005777; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Công giáo; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn K1 và bà Phạm Thị H; bị cáo chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Hoàng Minh T - Văn phòng L, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Q.

Địa chỉ: số A P, phường K, tỉnh Quảng Ngãi. Có mặt.

- Bị hại: Anh Vòng Nhật S (đã chết).

Người đại diện hợp pháp của bị hại:

Bà Vòng Thị H1, sinh năm 1961 (chị ruột); bà Vòng Nhật C, sinh năm 1965 (chị ruột); anh Vòng Cẩm P, sinh năm 1976 (em ruột).

Cùng địa chỉ: Thôn Đ, xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi.

Đại diện theo ủy quyền của những người đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Vòng Thị H1. Có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Anh Lê Văn K1, sinh năm 1974. Có mặt.

2/ Chị Phạm Thị H, sinh năm 1981. Có mặt.

Cùng địa chỉ: Thôn N, xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Người làm chứng:

1/ Anh Lương Văn S1, sinh năm 1974. Vắng mặt.

2/ Ông Nguyễn Văn T1, sinh năm 1964. Vắng mặt.

Cùng địa chỉ: Thôn Đ, xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 21 giờ 40 phút ngày 14/01/2025, bị cáo Lê Kỳ K (*sinh năm 2001, trú tại Thôn N, xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi, có giấy phép lái xe hạng A1*) điều khiển xe mô tô BKS: 82V1-3772 lưu thông trên đường H theo hướng từ phường Đ đi xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi để về nhà. Khi đi đến đoạn đường thuộc Thôn Đ, xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi là đoạn đường có nhiều biển cảnh báo (biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải, biển báo giao nhau với đường không ưu tiên, biển báo cấm vượt), bị cáo K điều khiển xe mô tô ở làn đường dành cho xe thô sơ (*tốc độ khoảng 54,54 km/h đến 59,72 km/h*) thì phát hiện ông Vòng Nhật S (*sinh năm 1972, trú tại Thôn Đ, xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi*) đang đi bộ cùng chiều phía trước cách khoảng 5m. Vì khoảng cách quá gần nên xe mô tô BKS: 82V1-3772 do bị cáo K điều khiển đã tông thẳng vào ông S làm ông S văng về phía trước theo xe mô tô cùng bị cáo K ngã xuống đường.

Hậu quả: Ông Vòng Nhật S chết, bị cáo Lê Kỳ K bị thương, xe mô tô bị hư hỏng.

Kết luận giám định tử thi số 07/KLGĐTT-TTPY ngày 20/01/2025 và Công văn số 214/TTPY-GĐ&XNCĐHA ngày 30/6/2025 của Trung tâm Pháp y tỉnh K (cũ) kết luận: Nguyên nhân chết của ông Vòng Nhật S là do chấn thương sọ não.

Bị cáo Lê Kỳ K có Giấy phép lái xe hạng A1.

Kết quả xét nghiệm của Lê Kỳ K: Ma túy: âm tính, nồng độ cồn trong máu: 0 mg/dl.

Kết quả xét nghiệm của ông Vòng Nhật S: Nồng độ cồn trong máu 312.0 mg/dl.

Quá trình giải quyết vụ án, bà Phạm Thị H là chủ sở hữu xe mô tô BKS 82V1-3772 có đơn từ chối yêu cầu định giá tài sản đối với thiệt hại xe mô tô; bị cáo Lê Kỳ K có đơn xin từ chối giám định tổn thương cơ thể.

Kết luận giám định tư pháp số 11/KLGĐTP ngày 10/02/2025 của Sở Giao thông vận tải tỉnh K (cũ) kết luận: Đối với xe mô tô BKS 82V1-3772: hệ thống phanh, hệ thống lái hoạt động bình thường; Tại thời điểm kiểm tra, đèn chiếu

sáng và các đèn tín hiệu có phát sáng khi cho hoạt động.

Kết luận giám định số 161/KL-KTHS ngày 03/5/2025 của Phòng K2 - Công an tỉnh K (cũ) kết luận: Vận tốc của xe mô tô BKS 82V1-3772 do Lê Kỳ K điều khiển trước và thời điểm xảy ra va chạm được xác định là từ **54,54 km/h đến 59,72 km/h**.

Hiện trường vụ án: Hiện trường vụ tai nạn giao thông nằm trên Quốc lộ A, đoạn thuộc Thôn A, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Kon Tum (nay là thôn Đ, xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi). Đây là đoạn đường thẳng, dốc 5% (chân dốc hướng phường Đ, đỉnh dốc hướng xã Đ), mặt đường được rải nhựa phẳng. Đoạn đường có vạch sơn màu vàng nét liền phân chia lòng đường thành hai phần đường cho hai chiều xe chạy. Tại mỗi phần đường có vạch sơn màu trắng phân chia thành hai làn xe chạy. Hướng T là hướng đi xã Đ, hướng Đ là hướng đi phường Đ. Hai bên đường có hàng cọc và dân cư sinh sống. Đây là đoạn đường ngoài khu vực đông dân cư.

Hiện trường để lại 01 xe mô tô biển số biển số 82V1-3772; hai vết cà kí hiệu theo thứ tự lần lượt VC1, VC2; vị trí Lê Kỳ K (kí hiệu NN1); vị trí Vòng N (kí hiệu NN2); 01 (một) vết máu ngay đầu Lê Kỳ K (VM). Lấy chiều hướng khám nghiệm theo hướng phường Đ đi xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi, các số đo được tính đến mép đường nhựa bên phải. Lòng đường rộng 11m, phần đường hướng phường Đ đi xã Đ rộng 5,5m. Từ vạch sơn màu trắng nét liền đến mép đường nhựa bên phải là 2,1m.

Xe mô tô biển số 82V1-3772 nằm ngã trên làn đường dành cho xe thô sơ theo hướng phường Đ đi xã Đ, đầu xe quay hướng Tây Nam, đuôi xe quay hướng Đông Bắc, chân dầm thẳng tiếp xúc với mặt đường. Từ trục sau xe mô tô đến mép đường nhựa bên phải là 1,15m; từ trục trước xe mô tô đến mép đường nhựa bên phải là 2,1m.

Tại hiện trường, vị trí Lê Kỳ K (NN1) nằm ngã trong lề đường thuộc phần đường P đi xã Đ. Đầu hướng T, chân hướng Đông Bắc. Từ đầu nạn nhân đến mép đường nhựa bên phải là 0,55m; đến trục trước xe mô tô là 3,15m; đến trục sau xe mô tô là 2,75m. Tại vị trí đầu nạn nhân có một vết máu (VM) kích thước (0,3x0,3)m.

Vị trí nạn nhân Vòng Nhật Sáng (NN2). Đầu hướng T, chân hướng Đ. Từ đầu nạn nhân đến mép đường nhựa bên phải là 2,75m; đến trục trước xe mô tô là 0,7m; đến vị trí nạn nhân Lê Kỳ K là 4m.

Quá trình va chạm, xe mô tô ngã xuống đường để lại trên mặt đường các vết cà trên phần đường hướng phường Đ đi xã Đ. Căn cứ vị trí va chạm, chiều hướng, đặc điểm vết cà xác định xe mô tô biển số 82V1-3772 tạo ra hai vết cà có chiều hướng Đông Nam – T (kí hiệu là VC1, VC2). Vết cà 1 dài 1,5m; từ đầu vết cà 1 đến mép đường nhựa bên phải là 1,85m. Vết cà 2 dài 15,5m; từ đầu vết cà 2 đến mép đường nhựa bên phải là 2m; từ cuối vết cà 2 đến mép đường nhựa bên phải là 2,2m.

Căn cứ chiều hướng chuyển động, vị trí các phương tiện, các dấu vết để lại hiện trường, lời khai của những người có liên quan, dữ liệu điện tử và quá trình khám nghiệm xác định điểm va chạm đầu tiên giữa xe mô tô biển số 82V1-3772 và Vòng Nhật Sáng chiếu vuông góc xuống mặt đường được gọi là điểm đụng đầu. Từ điểm đụng đầu đến mép đường nhựa bên phải là 1,85m; đến đầu vết cà 1 là 2,75m; đến đầu vết cà 2 là 4,4m; đến đầu nạn nhân Lê Kỳ K (tâm vết máu) là 17,6m; đến đầu nạn nhân Vòng Nhật Sáng là 21,1m; đến trực trước xe mô tô là 20,7m; đến trực sau xe mô tô là 20,4m.

Lấy cột mốc kí hiệu XLD-2 nằm bên phải đường theo hướng phường Đ đi xã Đ là vật chuẩn. Từ vật chuẩn đến mép đường nhựa bên phải là 7,5m; đến điểm đụng đầu là 16,6m; đến đầu vết cà 1 là 14,3m; đến đầu vết cà 2 là 13,1m; đến đầu nạn nhân Lê Kỳ K (cũng là tâm vết máu) là 8,5m; đến đầu nạn nhân Vòng Nhật Sáng là 11,65m; đến trực sau xe mô tô là 10,4m; đến trực trước xe mô tô là 11,1m.

Chiếu điểm đụng đầu vuông góc vào mép đường nhựa bên phải theo hướng phường Đ đi xã Đ, tiến hành đo khoảng cách từ điểm này về hướng phường Đ có biển báo Cấm vượt (cách 39m), biển báo giao nhau với đường không ưu tiên (cách 180m) và biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải (cách 200m).

Tại hiện trường tiến hành đo khoảng cách một số dấu vết phục vụ việc trưng cầu giám định kỹ thuật số, qua đo đạc ghi nhận: Vạch kẻ sơn nét đứt màu trắng dài 1,9m; khoảng cách giữa hai vạch kẻ sơn màu trắng nét đứt là 6,1m; khoảng cách từ tâm vạch kẻ sơn màu trắng nét đứt đến mép bờ mương bên phải là 2,8m. Khoảng cách từ cọc tiêu (gần điểm đụng đầu nhất) đến điểm chiếu vuông góc cuối vạch kẻ sơn màu trắng đến mép bờ mương bên phải là 3,4m.

Tại phiên tòa, lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ và nội dung vụ án.

Tại Bản Cáo trạng số 04/CT-VKS-KV9 ngày 06/12/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 – Quảng Ngãi truy tố bị cáo Lê Kỳ K về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025), xử phạt bị cáo Lê Kỳ K từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và gia đình đã bồi thường cho gia đình bị hại. Đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bồi thường thêm.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Luật sư Hoàng Minh T bào chữa cho bị cáo: Xin được chia sẻ về sự mất mát của gia đình bị hại. Thống nhất với Cáo trạng, bản luận tội mà đại diện Viện kiểm sát đã công bố. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ bị

cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tác động tới gia đình bồi thường cho gia đình bị hại, bị cáo có nhân thân tốt, bị hại có lỗi một phần, bị cáo không có tình tiết tăng nặng, bị cáo kinh nghiệm lái xe ít, đoạn đường khó xử lý vì đoạn đường dốc, bị cáo phạm tội với lỗi vô ý. Gia đình bị hại cũng xin bãi nại và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đề nghị HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo 12 tháng tù và cho bị cáo được hưởng án treo.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo thấy được hành vi vi phạm pháp luật, xin lỗi gia đình bị hại, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 – Quảng Ngãi, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người tham gia tố tụng không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Cha, mẹ của bị hại Vòng Nhật S đã chết, bị hại không có vợ con. Do đó, xác định chị, em ruột của bị hại là người đại diện hợp pháp.

Người làm chứng vắng mặt, tuy nhiên lời khai của họ đã có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo, trên cơ sở tranh tụng tại phiên tòa đã xác định được: Khoảng 21h40 ngày 14/01/2025 bị cáo Lê Kỳ K (có giấy phép lái xe theo quy định) điều khiển xe mô tô BKS 82V1-3772 lưu thông trên đường H theo hướng từ phường Đ, tỉnh Quảng Ngãi đi xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi. Khi đến đoạn đường thôn Đ, xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi là đoạn đường dốc, có nhiều biển báo nguy hiểm nhưng bị cáo không chú ý quan sát, không giảm tốc độ nên khi cách ông S đang đi bộ phía trước cùng chiều ở khoảng cách quá gần, bị cáo mới phát hiện và không thể xử lý gây ra tai nạn, hậu quả ông Vòng Nhật S chết.

[3] Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do bị cáo Lê Kỳ K không chấp hành đúng quy tắc giao thông đường bộ, không chú ý quan sát, không giảm tốc độ (trên đoạn đường có biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải, biển báo giao nhau với đường không ưu tiên, biển báo cấm vượt), vi phạm điểm b, d khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, hậu quả làm chết 01 người.

Hành vi của bị cáo Lê Kỳ K đã phạm Tội vi phạm quy định về tham gia

giao thông đường bộ, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội.

[4] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người khác, gây mất trật tự an toàn giao thông tại địa phương. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với hành vi của bị cáo để bị cáo được giáo dục và phòng ngừa chung.

[5] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo có nhân thân tốt; không có tiền án, tiền sự; bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo tác động gia đình thăm hỏi, khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị hại cũng có một phần lỗi (quá trình tham gia giao thông đã không quan sát, không đi sát mép đường bên phải theo chiều đi của mình (đi cách mép đường bên phải 1,85m), vi phạm điểm a khoản 1 Điều 30 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024), quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, quá trình điều tra, đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của bị hại tiếp tục có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Sau khi xảy ra tai nạn, bị cáo cũng phải nhập viện điều trị chấn thương sọ não kín, gãy xương hàm bên trái, gò má cung tiếp trái và phải thường xuyên tái khám ở Bệnh viện Q. Đây cũng là tình tiết được Hội đồng xét xử cân nhắc khi quyết định hình phạt.

[6] Bị cáo không có tiền án, tiền sự, có nhân thân tốt, phạm tội do vô ý; bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 và 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng.

Xét thấy không cần phải bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù, bị cáo vẫn có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định cho bị cáo được hưởng án treo.

Đề nghị của Kiểm sát viên và người bào chữa cho bị cáo là có căn cứ nên chấp nhận.

[7] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo công việc không ổn định, nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

[8] Về trách nhiệm dân sự: Người đại diện hợp pháp của bị hại trình bày gia đình bị cáo đã lo toàn bộ chi phí mai táng, xây cất mồ mã và đã bồi thường cho gia đình bị hại, tổng cộng số tiền là 64.000.000 đồng. Đại diện hợp pháp của

bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét về trách nhiệm dân sự.

Ông Lê Văn K1 và bà Phạm Thị H không có yêu cầu gì đối với số tiền đã bồi thường thay cho bị cáo và thiệt hại của xe mô tô BKS 82V1-3772 nên không xem xét.

Bị cáo Lê Kỳ K bị chấn thương do tai nạn, nhưng có đơn xin từ chối giám định tổn thương cơ thể, ông Vòng Nhật S cũng đã chết nên không xem xét.

[9] Về vật chứng:

01 xe mô tô BKS 82V1-3772, nhãn hiệu HONDA, số loại WAVE, số máy JC43E5732451, số khung RLHJC4325AY255553, màu sơn: Đỏ Bạc Đen và 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 002453 mang tên Phạm Thị H.

01 Giấy phép lái xe hạng A1, số 620195003590 mang tên Lê Kỳ K do Sở Giao thông vận tải tỉnh K cấp ngày 09/10/2019.

Xét thấy không ảnh hưởng đến quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại các tài sản trên cho chủ sở hữu là đúng pháp luật.

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo **Lê Kỳ K** phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Xử phạt bị cáo Lê Kỳ K 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (20/01/2026).

Giao bị cáo Lê Kỳ K cho Ủy ban nhân dân xã Đ, tỉnh Quảng Ngãi quản lý giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Lê Kỳ K phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, Luật sư bào chữa cho bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án.

“Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;
- VKSND khu vực 9 – Quảng Ngãi;
- THADS tỉnh Quảng Ngãi;
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi;
- Bộ phận HSNV Công an tỉnh Quảng Ngãi;
- Cơ quan THAHS Công an tỉnh Quảng Ngãi;
- T.H.A hình sự;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu bản án; hồ sơ.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Quách Văn Nurm